

주의요구

제 목 조달업체 지원을 위한 「국가계약법 시행령」 개정사항
이행 불철저
소 관 부 서(기관) ☆☆☆☆처
조 치 부 서(기관) ☆☆☆☆처
내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 제품 생산과 시설 운영 전반에 필요한 조달업무를 수행하기 위하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「같은 법 시행령」(이하 “「국가계약법 시행령」”이라 한다) 등에 따라 물품구매·용역·공사(工事) 계약을 집행하고 있다.

2. 판단 기준

정부는 감염병 확산 등의 재난 및 경기침체 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 2020. 5. 1. 「국가계약법 시행령」의 일부를 개정하여 기획재정부장관이 고시한 기간¹⁾에 한해 [표 1]과 같이 법정기한을 단축하는 등 조달업체의 부담을 완화하도록 하였다.

[표 1] 국가계약법 시행령 개정 주요 내용

개정 내용	관련 조항	강제 여부	시행일
검사 기간 단축 (14일 → 7일 이내)	제55조	강제 사항	2020. 5. 1.
대가지급 기한 단축 (5일 → 3일 이내)	제58조		

자료 : 국가계약법 시행령(대통령령 제30655호, 2020. 5. 1., 일부개정) 중 발췌

1) 2020. 5. 1. ~ 2020. 12. 31.까지(기획재정부 고시 제2020-11호, 2020. 5. 1.)

따라서 조달업무 담당부서인 ☆☆☆☆처는 검사기간 및 대가지급이 개정된 「국가계약법 시행령」에 따라 집행 되도록 철저히 관리하여 위반 사례가 발생하지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 2020. X. X.부터 2020. XX. XX.까지 공사 전자조달통합시스템을 통해 체결한 계약 집행내역에 대해 「국가계약법 시행령」 개정 내용의 준수여부를 확인한 결과 일부 계약 건에서 [표 2]와 같이 “검사 기간 및 대가지급 기한”을 위반한 사례가 확인되었다.

[표 2] 검사기간 및 대가지급 기한 미준수 현황

구 분	점검대상	준수	미준수
검사 기간 (7일 이내)	x,xxx 건	x,xxx 건	xxx 건
대가지급 기한 (3일 이내)	x,xxx 건	x,xxx 건	xxx 건

자료 : ☆☆☆☆처 제출자료 재구성

관련부서(기관) 의견 ☆☆☆☆처는 감사결과를 수용하면서 미흡사항이 재발하지 않도록 관련 법령을 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☆☆☆☆처장은

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」의 한시적 특례 적용기간²⁾ 등을 고려하여 향후 공사(公社) 계약집행에 소홀함이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

(주의)

2) 2020. 12. 28. ~ 2021. 6. 30.까지 적용기한 연장(기획재정부 고시 제2020-38호, 2020. 12. 28.)